

1502279-16.2021.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... com essa certeza visual ela negou o furto. Eu já conhecia a acusada pela prática de furtos naquele bairro.

A ré, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo declarou que foi no local para pedir uma marmita. Não tinha ninguém para me atender e vi que estavam todos escondidos atrás do balcão. Eu estava com um boné na mão e quando vi eles ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1502279-16.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502279-16.2021.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA TEREZA CARDOSO POLIDORO

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

MARIA TEREZA CARDOSO POLIDORO, qualificada às fls. 07, foi denunciada perante este Juízo como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 18h45, na Rua João Perretti, nº 19, Jardim Bela Vista, no interior do estabelecimento "Supermercado Leão", na cidade e comarca de Itapeva, tentou subtrair, para si, um boné de cor preta, com inscrição Fé, marca Classic Hats, avaliado em R\$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos - cf. auto de avaliação em fls. 14) pertencente à vítima "Supermercado Leão", representada por Roberto Ferreira de Queiroz.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 108).

A acusada foi citada (fls. 114) e ofereceu resposta escrita (fl. 126/129).

Durante a instrução foram duas testemunhas e o acusada foi interrogada.

A instrução processual foi encerrada e, em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular, ao passo que a Defesa do acusado pleiteou por sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou sobejamente comprovada conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de avaliação (fls. 14), auto de entrega (fls. 15), relatório final da autoridade policial (fls. 98/99), bem como pelas provas orais colhidas em audiência. A autoria também é certa.

Vejamos.

Em Juízo foram ouvidas duas testemunhas.

A testemunha DIOGO BRAZ DA SILVA, policial militar, relatou que receberam o chamado via COPOM dando conta de uma tentativa de furto. Quando chegamos a acusada já estava detida pelos funcionários do mercado, junto com os produtos recuperados. Ela tentou furtar bonés, que eu me lembre mais de um. A acusada negou o crime, mas pudemos ver nas imagens do mercado ela mexendo nos bonés e tentando esconder embaixo da camiseta.

A testemunha RAQUEL ELEONARA DE FREITAS SILVA, policial militar, narrou que a acusada já estava detida quando chegaram no estabelecimento. O dono narrou que visualizou a acusada colocando bonés dentro da calça e logo a abordou. Eu fiz a revista e encontrei mais de um boné dentro da calça dela. Mesmo com essa certeza visual ela negou o furto. Eu já conhecia a acusada pela prática de furtos naquele bairro.

A ré, em solo policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo declarou que foi no local para pedir uma marmita. Não tinha ninguém para me atender e vi que estavam todos escondidos atrás do balcão. Eu estava com um boné na mão e quando vi eles escondido eu me assustei. Não é verdade que a policial encontrou bonés dentro da minha calça. Não sei por que ela mentiu para me prejudicar. Acho que o dono do estabelecimento quis me prejudicar por eu ir pedir comida lá. Tenho 46 anos. Estou abrigada na casa de um irmão. Eu cuido das crianças dele. Eu já fui presa por cinco anos.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, a acusada foi surpreendida no local dos fatos quando tentava subtrair o bem em comento, não havendo dúvidas de como os fatos se deram. A policial militar feminina, responsável pela sua revista, disse ter encontrado mais de um boné escondido em suas calças, em atitude evidente de quem não pagaria pelos produtos e buscaria se evadir com ele.

Pleiteia a defesa a absolvição da acusada pela aplicação do princípio da insignificância. Ora, a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela, acabaria por estimular o cometimento de infrações patrimoniais de objetos de

pequeno valor. Decisões neste sentido acabam por estimular comportamentos reprováveis, pois sobre elas pairam a sensação de impunidade, e por tal motivo, este princípio deve ser aplicado com cautela. Além disso, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração delitiva, dada a reprovabilidade do comportamento. Verifica-se dos autos que a ré tem envolvimento com crime contra o patrimônio, sendo reincidente neste tipo de delito.

Por fim, o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade da acusada, pois foi flagrada pelas câmeras de segurança e detida no local dos fatos, pelo que a condenação deve se dar pela modalidade tentada.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c.c, artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme folha de antecedentes e certidões de fls. 47/76, a acusada possui cinco condenações transitadas em julgado. As penas das duas primeiras (execuções 01 e 02) foram extintas ainda no ano de 2013 (fl. 71), razão pela qual devem ser consideradas indiferentes criminais. As outras três foram extintas apenas em 09/05/2019, conforme se depreende de fls. 76, razão pela qual deve a acusada ser considerada portadora de maus antecedentes e reincidente. À míngua de elementos para analisar as demais circunstâncias judiciais, em razão dos maus antecedentes fixo a pena base acima do mínimo legal, majorando-a e $\frac{1}{4}$.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser a considerada a agravante da reincidência, conforme retro detalhado, razão pela qual majoro a pena base em $\frac{1}{6}$. Não há atenuantes.

Na terceira fase, não estão presentes causas aumento de pena, porém, presente causa de diminuição prevista no art. 14 do CP, motivo pelo qual diminuo a pena imposta na metade, considerando o iter criminis já realizado, resultando em 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Incabível a aplicação do §2º do art. 155, posto que a ré é reincidente. Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno definitiva a pena fixada.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, e a reincidência da ré, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado.

Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que a acusada é reincidente em crimes contra o patrimônio e as suas condições pessoais não as aconselham (art. 44, inciso III e art. 77, inciso I do Código Penal).

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar MARIA TEREZA CARDOSO POLIDORO, já qualificada, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e aplico-lhe, em consequência, a pena de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados no mínimo unitário, fixados no mínimo unitário legal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Não se mostram presentes os pressupostos da cautelaridade da prisão (artigo 312 do

Código de Processo Penal), além do que a pena imposta é incompatível com o regime fechado e à restrição do status libertatis do indivíduo, pelo que fica concedido à sentenciada o direito de apelar em liberdade.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; comunique-se a vítima, conforme art. 201, § 2o.

Custas ex lege.

Publique-se e intímem-se.

Itapeva, 26 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA